

Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo II – Termo de Referência

Desenvolvimento:





ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA INTRODUÇÃO

O crescimento acelerado das cidades, bem como as mudanças no consumo dos cidadãos são fatores comuns aos municípios, e vem gerando resíduos distintos daqueles que as cidades produziam há trinta anos. Os Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, no que confere a sua composição, é diferente em quantidade, qualidade e volume comparado com o de décadas anteriores.

A gestão de resíduos sólidos urbanos enfrenta desafios complexos que demandam soluções técnicas e economicamente sustentáveis, alinhadas com a legislação vigente.

O Município de Marília busca implementar soluções comprovadas internacionalmente, considerando as particularidades locais e as melhores práticas do setor.

Da totalidade dos municípios brasileiros, muitos têm conseguido soluções satisfatórias do ponto de vista ambiental e econômico. Ao contrário de ser desanimador, os exemplos conhecidos mostram que há soluções possíveis, mesmo diante de crises e transformações existentes no País.

Na elaboração deste Termo de Referência e do Caderno I Modelagem Técnico-Operacional procurou-se focar os principais aspectos que, direta ou indiretamente, influenciam na execução dos serviços, e apresentar de forma resumida e objetiva, as características próprias dos referidos serviços, as condicionantes mais significativas que estarão sujeitas e a organização, metodologia e programas que a empresa deverá adotar.

Estão contidos, também, as matérias descritivas, complementadas com tabelas e outros elementos, abrangendo todos os pré-requisitos contidos na licitação.

2. DA JUSTIFICATIVA

O presente Termo de Referência, parte do EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº __/2026, tem por objeto a OUTORGA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade concessão administrativa, para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS COM TECNOLOGIAS DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DAS FRAÇÕES SECA (GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE), ÚMIDA (BIODIGESTÃO) E OUTRAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) ANOS.



A Concessão Administrativa se regerá pelo disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021; Artigo 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no disposto no artigo 31 da Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995; Decreto n.º 8.428 de 02 de abril de 2015; Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 2004; Lei Federal nº.11.445 de 05 de janeiro de 2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico; Lei Federal nº. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Lei 9.278, de 26 de junho de 2025.

O Município de Marília, atendendo a legislação vigente, elaborou o Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos, realizando suas revisões periódicas com a revisão e aprovação da Lei Municipal 9.278, de 26 de junho de 2025. A recente revisão do documento define novas metas para a gestão dos resíduos sólidos, bem como traça algumas premissas fundamentais para se alcançar a longo prazo, uma gestão sustentável do ponto de vista econômico e ecologicamente adequada.

A definição de atitudes simples como a ampliação do sistema de compostagem dos resíduos orgânicos e a reciclagem dos resíduos secos, bem como a introdução de tecnologia para aproveitamento energético do RSU, reduz consideravelmente o volume final dos resíduos enviados para o aterro sanitário, que é uma das principais metas que o Município busca alcançar. Prolongar a vida útil de um aterro sanitário, fazendo com que sua operação para a deposição de materiais (que não possíveis reciclar, tratar ou aproveitar – “rejeitos”) seja prolongada no tempo, evita, a médio e longo prazo, dispêndios extremamente onerosos com o licenciamento de novas áreas ou contratação de empreendimento desse tipo fora do Município.

Considerando que a viabilidade do empreendimento está diretamente relacionada à adequada definição e integração das tecnologias a serem empregadas, as quais envolvem riscos inerentes ao investimento privado, bem como a necessidade de amortização dos investimentos ao longo de período compatível com a sua magnitude, justifica-se a celebração de contrato de longo prazo, apto a assegurar a sustentabilidade econômico-financeira do projeto e a adequada prestação dos serviços.

O Município entende que atraindo investimentos privados será possível atingir metas atualmente inalcançáveis e implantar um sistema de valorização de resíduos, atendendo, assim, a legislação em vigor. Além do mais, estas medidas propiciam a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, atendendo a máxima constitucional prevista no artigo 225, da Carta Magna.

A possibilidade de associação entre o setor privado e o setor público encontra arrimo na Lei Federal nº. 12.305/2010, no seu artigo 7º, inciso VIII, e artigo 8º, inciso VI, conforme abaixo:



Art. 7º - São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

(...)

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;

Art. 8º - São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:

(...)

VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;

Constata-se que a lei instituidora do Plano Nacional de Resíduos Sólidos define como instrumento para a obtenção de novos métodos e tecnologias para gestão dos resíduos a união entre o poder público e o setor privado.

Trata-se da potencialização dos recursos públicos e privados com o afã de ampliar a eficácia dos serviços de limpeza urbana, criando uma gestão integrada do processo de resíduos sólidos, acumulando-se investimentos pecuniários imprescindíveis à consecução de um novo sistema.

Evidentemente que o poder público, com seu orçamento regular, teria dificuldades em realizar investimentos de tão grande monta, como por exemplo, para a implantação de usina de tratamento e aproveitamento/transformação energética dos resíduos sólidos urbanos do Município de Marília, mediante a aplicação das tecnologias de GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE e/ou BIODIGESTÃO e/ou SOLUÇÕES ALTERNATIVAS.

Ao lado disto, é imprescindível o investimento pecuniário para o pretendido sistema integrado, com a adoção de medidas e equipamentos mais modernos e evidentemente mais onerosos, mas que em contrapartida trarão mais eficiência e qualidade ao sistema. Tais medidas, certamente, não poderiam ser sustentadas exclusivamente pelo município de MARÍLIA, dadas as grandes proporções que a estrutura delineada exigirá.

Neste contexto, a Municipalidade avaliou as possibilidades cabíveis para a consecução da contratação de novo modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ênfase para a implantação de tecnologia de aproveitamento/transformação energética dos resíduos sólidos domésticos, através da aplicação das tecnologias de GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE e/ou BIODIGESTÃO e/ou SOLUÇÕES ALTERNATIVAS, com o pagamento de preço por



tonelada tratada, valor bens reversíveis e rejeitos, e verificou que a alternativa que melhor se apresenta é a realização de uma concessão administrativa.

O empreendimento demanda a criação, edificação, ampliação ou modificação de infraestrutura pública, necessitando de investimentos significativos do poder público para o atendimento das necessidades da coletividade. Frente à necessidade de recursos, cabe ao poder público atrair parcerias com capacidade tecnológica e de investimento para viabilizar o empreendimento.

A concessão administrativa se insere nesta realidade por atrair o interesse do setor privado em investir recursos em um sistema inovador no país, em consonância com a realidade mundial de tratamento de resíduos sólidos.

Com recursos financeiros advindos do setor privado, cujo poder de investimento e aplicação é imediato, torna-se possível a implantação do novo modelo, revolucionando as técnicas atualmente aplicadas, bem como em pleno atendimento ao interesse público e adequação à legislação vigente.

Considerando, por fim, a necessidade de gestão ágil, capaz de acompanhar as inovações tecnológicas do setor e o aporte de recursos, a parceria entre o setor público e o setor privado mostra-se o arranjo mais adequado para o empreendimento proposto.

Pelo exposto, com fundamentação nos estudos técnicos elaborados, que compõem o processo administrativo de contratação, expressas estão as razões que levaram o poder executivo do município de Marília a optar pela contratação de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), para outorga dos serviços descritos neste termo, na modalidade concessão administrativa.

3. DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA – PPP

A adoção do modelo de concessão administrativa para a implementação, operação e manutenção de projetos envolvendo sistemas de valorização de resíduos sólidos domésticos e destinação final de rejeitos dos resíduos sólidos provenientes das rotas tecnológicas apresentadas, constitui matéria consolidada no E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Trata-se de objeto que é projetado para ser executado dentro de uma perspectiva de longo prazo, acabando por assim associar o aporte de vultosos recursos financeiros, seja no lado dos investimentos atribuídos ao parceiro privado, seja no que se refere às contrapartidas do Poder Público.



Para este procedimento licitatório se impõe, para uma isonômica seleção do parceiro privado, a disponibilidade de diferentes elementos de natureza técnico-financeira como pressuposto de validade do próprio processo de escolha.

Na licitação destinada à contratação de PPP, a análise vai para além do primeiro plano, demandando angulação aberta o bastante para dimensionar o empreendimento no conjunto das parcerias em vigor, tendo em vista os impactos orçamentários e de responsabilidade fiscal que o negócio pode gerar.

A tendência natural é que a geração de resíduos urbanos de uma cidade apresente curva crescente, que com igual comportamento define a ampliação dos dispêndios operacionais, notadamente para a manutenção de áreas de aterro, implicando, no limite, a saturação do sistema. Tratando-se de atividades que se protraem no tempo, sem solução de continuidade, a outorga dos serviços a particular sob o modelo da PPP representa oportunidade de inflexão dessa curva.

A inclusão do tratamento com valorização dos resíduos, sistema que faz parte do conjunto de investimentos da futura concessionária no âmbito da planta de tratamento dos resíduos e que configura tecnologia de amplo conhecimento, é destinada ao enfrentamento de questão crucial, consistente na destinação final e eliminação de rejeitos. Conseguir prolongar a vida útil do aterro sanitário, fazendo com que sua operação para a deposição de materiais (que não possíveis reciclar, tratar ou aproveitar – “rejeitos”) seja prolongada no tempo, não precisando fazer uso de uma nova área para essa finalidade, é o cerne desse modelo operacional, pois evita dispêndios extremamente onerosos a médio e longo prazo à Municipalidade.

Ademais, todo o modelo proposto está alinhado com o plano revisado de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos vigentes no Município, bem como demonstra viabilidade econômico-financeira do empreendimento, condição sem a qual não se poderia ofertar ao mercado tal formato de investimento.

Sobre esse pressuposto específico, a proposta de concessão administrativa está suficientemente justificada. Conforme análise do preceito do artigo 4º da Lei nº 11.079/04, que ao estabelecer as diretrizes da contratação de parcerias público-privada refere não só à responsabilidade fiscal (inciso IV), mas também à sustentabilidade financeira e vantagem socioeconômica do projeto (inciso VII), resta demonstrado pelos estudos aqui integrantes que no prazo de vigência pactuado a parceria possibilitará a amortização de investimentos e o adimplemento de metas, conforme condições de mercado (do lado do investidor, taxa de retorno do investimento e, do lado do Município, “value for money”).



De igual modo, o grau de comprometimento da receita corrente líquida, assunto sobre o qual o Poder Público não pode se esquivar no âmbito das PPPs, por força do artigo 28 da Lei 11.079/04, estaria dentro do limite imposto, vejamos:

Em geral, grande parte das despesas com custeio envolvidas nos contratos de PPP já se incluem no rol de despesas usuais da Administração. Assim, apenas devem ser contabilizadas no limite de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL), as despesas de custeio envolvidas em contratos de PPP que excederem as despesas já anteriormente praticadas pelo ente concedente.

Isso porque apenas as despesas excedentes às usualmente praticadas pela Administração são aquelas autenticamente originadas em contratos de PPP, dando origem a um novo comprometimento do orçamento público. As despesas que já são realizadas pelo Poder Concedente com a prestação dos serviços não podem ser consideradas originadas (ou melhor “derivadas”) do contrato de PPP. No caso específico do Município de Marília, a prestação de serviços já é realizada por terceiros contratados na forma tradicional, e as despesas derivadas desta contratação já se encontram inicialmente previstas e inscritas no orçamento.

Nesse sentido, parecer no processo de consulta do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul no TC /7459/2019, sob a relatoria do Conselheiro Waldir Neves Barbosa:

EMENTA: CONSULTA – PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.079/2004 – LIMITE DE COMPROMETIMENTO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – FORMA DE CONTABILIZAÇÃO – COMPUTADAS AS DE CONSÓRCIO EFETIVAMENTE NOVAS – CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – NÃO INCLUSÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

Para efeitos de apuração do limite de comprometimento do percentual da Receita Corrente Líquida (RCL), previsto no art. 28 da Lei nº 11.079/2004, ressalvado o que dispõe o artigo 25 do mesmo normativo, que confere à Secretaria do Tesouro Nacional prerrogativa de edição de normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de Parceria Público-Privada, devem ser computadas apenas as despesas efetivamente novas, isto é, as que venham onerar adicionalmente o ente público a partir da concessão da atividade nos casos em que as Parcerias Público Privadas (PPPs) substituírem serviços já prestados pelo poder público.

Porém, isso só será viável se for possível identificar, ainda na fase de modelagem, o montante de recursos aplicados pelo poder público na atividade a ser concedida. A Administração Pública deve fazer uso de estudos de viabilidade para auferir a sustentabilidade do serviço ou obra a ser concedido (Lei Federal nº 8.987/1995, art. 21), sobretudo na identificação das despesas que onerem adicionalmente o Estado a partir da



concessão da atividade. É indispensável que, dos registros contábeis, resulte a disponibilização de informações com elevado grau de clareza, sistematicidade e desagregação. Se não for possível distinguir as despesas já incorridas pelo ente público das despesas efetivamente produzidas a partir da delegação do serviço público ou da atividade administrativa, por meio do contrato de parceria público-privada, deverão ser contabilizadas no limite de comprometimento da RCL, sem qualquer distinção, todas as despesas referentes aos projetos de PPPs contratados.

Neste modelo de PPP, por ser um contrato complexo, traz explícita o ANEXO III.2 – CADERNO III - MATRIZ DE RISCO DO CONTRATO com reflexão dos principais riscos do projeto. A fim de obter a maximização da eficiência econômica do contrato, alocou-se cada risco à parte que tem melhor condição de gerenciá-lo: isto é, à parte que poderá mitigá-lo, tomar as medidas para prevenir a ocorrência de eventos graves ou remediar as suas consequências, e incentivar a realização dos eventos benéficos relacionados a tal risco, tudo isso com o menor custo possível. Os riscos foram alocados à parte que a um custo mais baixo pode reduzir as chances do evento indesejável se materializar ou de aumentar as chances do evento desejável ocorrer. Esse critério leva em conta a capacidade das partes de adotar ações preventivas para evitar eventos indesejáveis ou incentivar a ocorrência dos eventos desejáveis.

Portanto, o modelo proposto, embora com os estudos representativos realizados nos Caderno I - Modelagem Técnico-Operacional, Caderno II - Modelagem Econômico-Financeira e Caderno III - Modelagem Jurídica, especialmente àquele que define modelo econômico-financeiro e plano de negócios, permite que a concessionária defina com a autonomia característica que esse tipo de negócio exige, o modo de gestão para o empreendimento que atenda aos seus interesses, bem como a preservação do interesse público.

4. DO OBJETO DA CONCESSÃO

O objeto da presente licitação é a OUTORGA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade de Concessão Administrativa, destinada à **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, MEDIANTE TECNOLOGIAS DE RECUPERAÇÃO MATERIAL E ENERGÉTICA, DAS FRAÇÕES SECA E ÚMIDA E/OU OUTRAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) ANOS.**

Os serviços compreendem o recebimento dos resíduos sólidos domiciliares na área de transbordo, segregação mecânica e trituração dos resíduos, promovendo a separação das frações orgânica (úmida) e seca, para posterior encaminhamento às respectivas rotas tecnológicas propostas pela CONCESSIONÁRIA.



Os rejeitos gerados pelas rotas tecnológicas deverão ser disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA em local apropriado para carregamento, permanecendo o transporte e a disposição final sob responsabilidade exclusiva da Administração Municipal ou de terceiros por ela contratados, não integrando o objeto da presente concessão.

A LICITANTE vencedora deverá constituir Sociedade de Propósito Específico (SPE), na forma da legislação vigente, para assinatura e execução do Contrato de Concessão.

A presente contratação tem por objetivo estabelecer novos padrões de qualidade, eficiência operacional e sustentabilidade ambiental para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, permitindo a adoção de soluções tecnológicas inovadoras, flexíveis e adaptáveis às condições locais, observados os princípios da economicidade, da eficiência e da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Serão **inabilitadas** as propostas que não contemplem tecnologias de valorização dos resíduos, com recuperação material e/ou energética, em conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES, instituído pelo Decreto Federal nº 11.043, de 13 de abril de 2022.

A descrição dos serviços constante deste Termo de Referência estabelece os requisitos mínimos de desempenho e de execução contratual, cabendo às LICITANTES desenvolverem suas soluções técnicas, desde que atendidos todos os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

4.1 VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

O valor máximo estimado para a presente contratação corresponde a R\$ 114,00 (cento e quatorze reais) por tonelada de resíduos sólidos domiciliares processados, equivalente ao custo atualmente suportado pelo Município para disposição final dos resíduos em aterro sanitário.

Considerando o volume estimado de 5.200 (cinco mil e duzentas) toneladas por mês, o valor anual estimado da contratação corresponde a R\$ 7.113.600,00 (sete milhões, cento e treze mil e seiscentos reais), totalizando R\$ 213.408.000,00 (duzentos e treze milhões, quatrocentos e oito mil reais) durante o prazo contratual de 30 (trinta) anos.

Os valores acima constituem **LIMITE MÁXIMO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS** e comprovação de inalterabilidade da dotação originária com o objetivo de demonstrar a não necessidade de suplementação orçamentária para garantir o pagamento da concessão, pois o esperado é que as propostas que serão apresentadas tenham valor inferior ao atualmente praticado.



Espera-se que as soluções tecnológicas propostas promovam redução dos custos atualmente suportados pelo Município, especialmente mediante a diminuição da quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário e o aumento da recuperação material e energética dos resíduos.

4.2 FORMAÇÃO DO PREÇO DA PROPOSTA

O Anexo IV do Caderno III – MODELAGEM JURÍDICA, traz Proposta Preço, DRE, Critérios de Julgamento e Planilha Sintética, esta última com o objetivo de a Administração verificar a vantajosidade de cada proposta, devendo cada licitante apresentar um único valor por tonelada, resultado da soma do tratamento de 5.200 toneladas/mês (A) e do valor mensal de bens reversíveis (B), ou seja, $(A+B)/5.200$, resultando no preço por tonelada que deverá ser inserido nos lances do site do Comprasnet – <https://www.gov.br/compras/pt-br>, esse valor deverá ser somado ao valor calculado do item (C), em que cada licitante deverá levar em consideração o que as respectivas rotas tecnológicas propostas irão gerar de rejeitos, para fins de cálculo, por parte da Administração, do respectivo valor de disposição em aterro sanitário já contratado pela Prefeitura Municipal de Marília ao atual preço de R\$ 114,00 (cento e quatorze reais) por tonelada, utilizando-se a planilha sintética para calcular o valor total, ou seja, $(A+B+C)/5.200$ toneladas, chegando-se assim a um valor igual ou menor que R\$ 114,00 (cento e quatorze reais) por tonelada.

O referido valor possui caráter meramente estimativo, tendo sido calculado para fins de definição de parâmetros de referência para a licitação, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia de faturamento mínimo ou obrigação de pagamento integral por parte do PODER CONCEDENTE.

A remuneração da CONCESSIONÁRIA observará os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, no EDITAL e na minuta do CONTRATO, especialmente no **ANEXO IV – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA**, estando vinculada à efetiva prestação dos serviços, aos volumes processados e aos níveis de desempenho contratualmente definidos.

Os valores efetivamente devidos pelo PODER CONCEDENTE poderão variar ao longo da execução contratual, em função de fatores como:

- (i) variação da quantidade de resíduos processados;
- (ii) desempenho operacional da CONCESSIONÁRIA;
- (iii) aplicação dos mecanismos de reajuste e revisão contratual;
- (iv) eventuais receitas acessórias que impactem a modicidade da contraprestação, nos termos do CONTRATO.



A despesa do Município é justamente o pagamento do (a)preço/tonelada tratada, (b)valor bens reversíveis e (c) disposição de rejeitos – contratos em vigência celebrados com a Administração.

4.3 DO MODELO DE REMUNERAÇÃO E LIBERDADE DE PROPOSIÇÃO COMERCIAL

Cada licitante deverá estruturar sua proposta comercial com base em um modelo de remuneração integral, considerando todas as receitas potenciais advindas de sua operação, observados os critérios contidos no ANEXO IV do CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

4.1.1. Fontes de Receita Elegíveis para Composição do Modelo:

As propostas poderão considerar, incluindo, mas não se limitando às seguintes fontes de receita, desde que compatíveis com o objeto da concessão e autorizadas pelo Poder Concedente quando exigido:

- a) preço tonelada tratada mensal do poder concedente;
- b) valor bens reversíveis;
- c) venda de materiais segregados (papel, plástico, metais, vidro);
- d) comercialização de energia elétrica gerada, seja para o sistema interligado (sin) ou por meio de contratos bilaterais;
- e) comercialização de biometano, co2, biogás ou outros combustíveis gasosos produzidos para órgãos públicos ou privados;
- f) comercialização de créditos de carbono (CO₂ evitado) ou outros ativos ambientais;
- g) comercialização de combustível sustentável de aviação (SAF) ou outros biocombustíveis;
- h) receitas com subprodutos (composto orgânico, digestato, etc.);
- i) comercialização de combustível derivados de resíduos (CDR);
- j) qualquer outra receita acessória, complementar ou alternativa identificada pela licitante.

4.1.2. Requisitos Mínimos para as Propostas:

Apesar da liberdade de modelagem, todas as soluções propostas deverão:



- a) priorizar a redução da disposição final de resíduos em aterro sanitário, em conformidade com a política nacional de resíduos sólidos, constituindo requisito mínimo de desempenho contratual e não critério de classificação econômica das propostas.
- b) garantir a sustentabilidade técnica e financeira do empreendimento por 30 anos;
- b) manter a qualidade dos serviços conforme especificações técnicas;
- c) observar a legislação ambiental, trabalhista e tributária aplicável;
- d) incluir matriz de riscos ambientais detalhada.

4.4 DAS GARANTIAS

4.2.1 Garantia Da Proposta

- a) Como condição de participação no certame, os LICITANTES deverão prestar GARANTIA DE PROPOSTA, nos termos do artigo 58 da Lei Federal nº 14.133/2021, destinada a assegurar a manutenção da proposta apresentada durante o período de sua validade e o cumprimento das obrigações assumidas até a assinatura do CONTRATO.
- b) O valor da GARANTIA DE PROPOSTA corresponderá a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação.
- c) A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser prestada em qualquer das modalidades admitidas pela legislação vigente, incluindo:
 - I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
 - II – seguro-garantia;
 - III – fiança bancária.
- d) A garantia deverá permanecer válida por período não inferior ao prazo de validade da proposta, acrescido de 90 (noventa) dias.
- e) A GARANTIA DE PROPOSTA será executada nas hipóteses de retirada injustificada da proposta, recusa do LICITANTE vencedor em assinar o CONTRATO, não constituição da Sociedade de Propósito Específico – SPE, quando exigida, ou descumprimento das obrigações previstas neste Termo de Referência e Anexos.
- f) A garantia prestada pelos LICITANTES não vencedores será liberada após a homologação do resultado da licitação, observadas as disposições deste Termo de Referência e Anexos.



4.2.2 Garantia De Execução Do Contrato

a) Como condição prévia para a assinatura do CONTRATO, a LICITANTE VENCEDORA a CONCESSIONÁRIA ou o CONSÓRCIO vencedor deverá prestar GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, destinada a assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas no âmbito da concessão.

b) O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor anual estimado do CONTRATO, equivalente a R\$ 356.680,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais), calculado sobre o montante anual estimado de R\$ 7.133.600,00 (sete milhões, cento e trinta e três mil e seiscentos reais).

c) A garantia deverá ser apresentada à PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA antes da assinatura do CONTRATO, permanecendo válida e eficaz durante toda a vigência contratual, devendo ser renovada, substituída ou complementada pela CONCESSIONÁRIA sempre que necessário, de forma a assegurar a manutenção integral do valor garantido.

d) Nos contratos com vigência superior a 12 (doze) meses, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar anualmente a renovação ou manutenção da garantia contratual, apresentando os respectivos documentos comprobatórios até 30 (trinta) dias antes do vencimento da garantia vigente.

e) A GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no artigo 96 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, registrados em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme regulamentação do Ministério da Fazenda;

II – Seguro-garantia emitido por sociedade seguradora devidamente autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;

III – Fiança bancária emitida por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

f) A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais, multas, penalidades, indenizações, danos causados ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, bem como por quaisquer valores devidos pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da execução do CONTRATO.

g) Caso a garantia seja executada total ou parcialmente, a CONCESSIONÁRIA deverá recompor seu valor integral no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação



expedida pelo PODER CONCEDENTE, sob pena de aplicação das sanções contratuais cabíveis.

h) A garantia somente será liberada ou restituída após o encerramento do CONTRATO e a comprovação do integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, legais, regulatórias, ambientais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias assumidas pela CONCESSIONÁRIA.

4.2.3 Garantia De Pagamento

1 A GARANTIA DE PAGAMENTO das obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE poderá ser constituída isolada ou cumulativamente por meio dos seguintes instrumentos:

I – Vinculação ou cessão fiduciária de quotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM;

II – Vinculação ou cessão fiduciária de receitas provenientes da quota-parte municipal do ICMS;

III – Constituição de Conta Vinculada ou Conta Garantia mantida em instituição financeira oficial ou autorizada pelo Banco Central do Brasil;

IV – Constituição de Fundo Garantidor específico destinado ao suporte das obrigações da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;

V – Vinculação de receitas oriundas da COSIP – Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, quando legalmente admitida;

VI – Seguro-garantia emitido por seguradora autorizada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;

VII – Fiança bancária emitida por instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil;

VIII – Receitas patrimoniais, recebíveis futuros, direitos creditórios ou outros ativos passíveis de vinculação;

IX – Outros mecanismos de garantia admitidos pela legislação aplicável às Parcerias Público-Privadas.

2. A estrutura definitiva das garantias de pagamento pelo Poder Concedente deverá estarem integralmente constituídas e operacionais antes da assinatura do CONTRATO e



permanecer vigente, válida, eficaz e suficiente durante toda a vigência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, garantindo a viabilidade financeira do projeto.

3. As garantias deverão observar os princípios da suficiência, liquidez, exequibilidade, estabilidade financeira e bancabilidade do empreendimento, de forma a assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE.

4. O montante das garantias deverá corresponder, em qualquer momento da vigência contratual, a valor equivalente a, no mínimo, 06 (seis) contraprestações mensais médias projetadas para os 12 (doze) meses subsequentes, sem prejuízo da constituição de garantias complementares.

5. Na hipótese de utilização parcial ou total dos recursos vinculados à Conta Garantia, Fundo Garantidor ou qualquer outro instrumento de garantia, o PODER CONCEDENTE deverá promover sua recomposição integral no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da respectiva utilização.

6. Verificada a insuficiência, perda de liquidez, perda de eficácia, redução substancial de valor econômico ou qualquer circunstância que comprometa a efetividade das garantias constituídas, o PODER CONCEDENTE deverá promover sua complementação ou substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

7. As receitas e ativos vinculados fiduciariamente ao CONTRATO deverão permanecer segregados e destinados prioritariamente ao adimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA.

8. As garantias constituídas poderão beneficiar, além da CONCESSIONÁRIA, os financiadores, agentes fiduciários, debenturistas e demais credores vinculados ao financiamento do empreendimento, observadas as disposições contratuais e legais aplicáveis.

9. O atraso superior a 15 (quinze) dias no pagamento da contraprestação pública autorizará a CONCESSIONÁRIA a promover a utilização dos recursos da Conta Garantia ou a execução dos instrumentos garantidores constituídos, observadas as condições estabelecidas no CONTRATO.

10. O atraso superior a 90 (noventa) dias consecutivos no pagamento da contraprestação pública caracterizará Evento de Inadimplemento do PODER CONCEDENTE, facultando à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outros direitos previstos no CONTRATO:

I – executar integralmente as garantias constituídas;



II – requerer a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;

III – pleitear a aplicação dos mecanismos de resolução de disputas previstos contratualmente;

IV – exercer os demais direitos assegurados pela legislação aplicável.

11. Os valores pagos em atraso pelo PODER CONCEDENTE serão corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, acrescidos de juros moratórios legais e demais encargos previstos contratualmente, contados da data do vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento.

12. A eventual insuficiência ou perda de eficácia das garantias constituídas não eximirá o PODER CONCEDENTE da obrigação de manter a segurança financeira do CONTRATO, devendo adotar imediatamente as medidas necessárias para restabelecimento da suficiência das garantias e preservação da bancabilidade do empreendimento.

4.5 DO MODO DE DISPUTA

A presente licitação será processada mediante Modo de Disputa Aberto, nos termos da legislação aplicável.

As LICITANTES apresentarão propostas iniciais e poderão ofertar lances públicos e sucessivos durante a sessão pública, observadas as regras previstas deste Termo de Referência e Anexos e na plataforma eletrônica utilizada para realização do certame.

Encerrada a fase competitiva, será classificada em primeiro lugar a LICITANTE que apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observados os critérios de julgamento estabelecidos neste Termo de Referência e no ANEXO IV do Caderno Modelagem Jurídica.

4.6 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O julgamento das propostas observará o critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO DA TONELADA DE CADA LOTE, conforme metodologia definida no ANEXO IV.

Será considerada vencedora a LICITANTE que apresentar o MENOR PREÇO UNITÁRIO DA TONELADA DE CADA LOTE, desde que atendidas todas as exigências de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e de regularidade fiscal previstas deste Termo de Referência e Anexos.



4.7 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em caso de empate entre propostas classificadas pelo mesmo PREÇO UNITÁRIO DA TONELADA, serão observados os critérios definidos no ANEXO IV.

4.8 DA VIGÊNCIA DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Nos termos do artigo 5º, inciso IX, da Lei nº 11.079/2004, combinado com o artigo 35 da Lei nº 8.987/1995 e artigo 103 da Lei nº 14.133/2021, ao término do prazo contratual de 30 (trinta) anos, todos os bens e equipamentos vinculados à prestação dos serviços objeto desta PPP reverterão ao Município, em perfeitas condições de uso e operação, sem qualquer ônus adicional."

O prazo de vigência do CONTRATO de Parceria Público-Privada será de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de assinatura, compreendendo as fases de implantação, operação e manutenção dos serviços, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência, no EDITAL e na minuta do CONTRATO.

A fase de implantação deverá observar os prazos e condições definidos no cronograma contratual, não implicando prorrogação automática do prazo total da concessão.

Observado o disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.079/2004, poderá o prazo de vigência ser prorrogado uma única vez ou sucessivamente, até o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos, incluídas as prorrogações, desde que:

I – Haja prévia justificativa de interesse público;

II – Seja necessária para garantir a adequada continuidade da prestação do serviço público;

III – se demonstre vantajosidade para a Administração Pública, em comparação a nova licitação;

IV – Seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 9º da Lei nº 8.987/1995 e do artigo 10 da Lei nº 11.079/2004.

A prorrogação dependerá de autorização expressa do Poder Concedente, mediante decisão fundamentada, e deverá ser formalizada por meio de termo aditivo, respeitado o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos, conforme previsto em lei.

Findo o prazo contratual, sem que haja nova prorrogação, o contrato será considerado extinto, operando-se a reversão ao Município de todos os bens e equipamentos vinculados à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, sem ônus adicional, nos termos do artigo 35 da Lei nº 8.987/1995 e do artigo 5º, inciso IX, da Lei nº 11.079/2004.



5. DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE

1. A LICITANTE VENCEDORA deverá constituir, previamente à assinatura do CONTRATO, uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, sob a forma de sociedade empresária, com a finalidade exclusiva de implantar, operar, manter, explorar e gerir os serviços objeto da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 11.079/2004.

2. A SPE deverá possuir sede e administração no território nacional e terá como objeto social exclusivo a execução das atividades relacionadas à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA objeto desta licitação.

3. Na hipótese de participação de licitantes reunidas em consórcio, a SPE deverá ser constituída pelas empresas integrantes do consórcio vencedor, observando-se a participação societária apresentada durante o certame licitatório.

4. A assinatura do CONTRATO ficará condicionada à comprovação da regular constituição da SPE, bem como à apresentação de seus atos constitutivos devidamente registrados perante os órgãos competentes.

5. A transferência do controle societário da SPE, a alteração de sua composição societária ou qualquer operação que implique mudança do controle direto ou indireto da CONCESSIONÁRIA dependerá de prévia e expressa anuência do PODER CONCEDENTE, observadas as disposições da legislação aplicável e do CONTRATO.

6. A SPE poderá contratar financiamentos, emitir títulos, prestar garantias, celebrar contratos com instituições financeiras e realizar os demais atos necessários à estruturação econômico-financeira da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, observadas as disposições contratuais e legais aplicáveis.

7. A SPE responderá integralmente perante o PODER CONCEDENTE pela execução dos serviços concedidos, sem prejuízo da responsabilidade dos acionistas, controladores, consorciados e demais garantidores, nos casos previstos em lei e no CONTRATO.

8. A constituição da SPE não eximirá seus controladores das obrigações assumidas durante o processo licitatório, especialmente quanto à manutenção das condições de habilitação, qualificação técnica e capacidade econômico-financeira exigidas no EDITAL.

9. A SPE poderá constituir garantias em favor de financiadores e agentes financiadores do empreendimento, inclusive mediante cessão fiduciária de direitos emergentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.079/2004, da Lei Federal nº 8.987/1995 e do CONTRATO.



6. DO REAJUSTE, DAS REVISÕES E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

6.1 DO REAJUSTE

5.1.1 Os preços inicialmente contratados somente poderão sofrer reajuste após 12 (doze) meses, contados da data do Orçamento Estimado nos termos do Artigo 92, § 3º da Lei Federal n.º 14.133/21, para reposição de eventual perda inflacionária, mediante requerimento da CONTRATADA, pelo índice do IPCA ou outro que vier a substituí-lo a fim de manter o valor real de mercado.

5.1.2. O requerimento deverá ser protocolado no site: www.marilia.1doc.com.br/atendimento, será apreciado pelos setores técnicos competentes e, ao final decidido pelo Gestor do Contrato.

5.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

5.1.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

5.1.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

5.1.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.2 DA REVISÃO ORDINÁRIA

5.2.1 O preço por tonelada, o valor dos bens reversíveis e as demais condições econômico-financeiras do CONTRATO serão submetidos à revisão ordinária a cada 5 (cinco) anos, contados da Data de Eficácia do CONTRATO, com a finalidade de verificar a adequação das premissas operacionais, financeiras, tributárias, ambientais e regulatórias originalmente estabelecidas, preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.



6.3 DA REVISÃO EXTRAORDINÁRIA

5.3.1 Os valores do preço por tonelada, o valor dos bens reversíveis e as demais condições econômico-financeiras do CONTRATO poderão ser revistos extraordinariamente, a qualquer tempo, mediante solicitação fundamentada de qualquer das partes, quando ocorrer fato superveniente capaz de alterar o equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado.

5.3.2 Constituem hipóteses de revisão extraordinária, além das demais previstas no CONTRATO:

- a) Sempre que houver, modificação unilateral do CONTRATO, que importe variação dos custos ou das receitas da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos;
- b) Excetuado o imposto sobre a renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos, encargos legais ou sobrevierem novas disposições legais após a data de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL pela LICITANTE VENCEDORA, desde que acarretem repercussão comprovada nos custos ou receitas da CONCESSIONÁRIA, nos termos do § 3º do artigo 9º da Lei Federal nº 8.987/1995;
- c) Sempre que circunstâncias supervenientes decorrentes de fato do príncipe, fato da administração ou determinações de órgãos e autoridades públicas, inclusive ambientais, resultem comprovadamente em alteração dos encargos, investimentos, custos ou receitas da CONCESSIONÁRIA, incluindo modificações ou antecipações das metas e obrigações previstas para a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;
- d) Sempre que houver alteração legislativa ou regulatória de caráter específico que produza impacto direto sobre os custos, investimentos ou receitas da CONCESSIONÁRIA;
- e) Sempre que circunstâncias supervenientes decorrentes de caso fortuito, força maior ou interferências imprevistas, ou mesmo previstas porém inevitáveis, cuja responsabilidade não seja atribuível à CONCESSIONÁRIA, acarretem comprovada alteração dos custos ou receitas da concessão;
- f) Nos demais casos expressamente previstos no CONTRATO;
- g) Nos demais casos não expressamente listados neste instrumento que venham a provocar comprovada ruptura do equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado, desde que não decorrentes de ação, omissão ou risco assumido pela CONCESSIONÁRIA.

6.4 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

5.4.1 A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ocorrer por meio de revisão do preço por tonelada, alteração da contraprestação pública, modificação de



metas, adequação de obrigações contratuais, revisão de investimentos, extensão de prazos ou por qualquer outro mecanismo admitido pela legislação aplicável e previsto no CONTRATO.

5.4.2 O procedimento, a metodologia de cálculo, os documentos comprobatórios, os critérios de análise e as formas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro serão disciplinados no CONTRATO e em seus anexos.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

A CONCESSIONÁRIA poderá efetuar a subcontratação de terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos serviços objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, bem como para a implementação de projetos associados, nos termos do artigo 25 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.987/1995 e da Lei Federal nº 11.079/2004.

A subcontratação não implicará qualquer transferência de responsabilidade perante o PODER CONCEDENTE, permanecendo a CONCESSIONÁRIA integralmente responsável pela execução dos serviços, pelo cumprimento das obrigações contratuais, pelos níveis de desempenho exigidos e pelos danos que vierem a ser causados ao PODER CONCEDENTE, aos usuários ou a terceiros.

A CONCESSIONÁRIA responderá integralmente pelos atos, omissões, falhas, negligências, imprudências ou imperícias das empresas subcontratadas, como se praticados por ela própria.

As empresas subcontratadas deverão possuir qualificação técnica compatível com as atividades que lhes forem atribuídas, bem como atender às exigências legais, trabalhistas, previdenciárias, ambientais, fiscais e de segurança aplicáveis à execução dos serviços.

A subcontratação não poderá ser utilizada para transferir integralmente a execução do objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ou descaracterizar a responsabilidade operacional da CONCESSIONÁRIA perante o PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONÁRIA deverá manter cadastro atualizado das empresas subcontratadas, contendo, no mínimo, razão social, CNPJ, objeto da contratação, prazo contratual e documentação comprobatória de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e ambiental, disponibilizando tais informações sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, solicitar informações complementares sobre as empresas subcontratadas, bem como determinar a substituição daquelas que



comprovadamente não atendam aos requisitos técnicos, legais, operacionais ou de regularidade exigidos para a execução dos serviços.

É vedada a subcontratação de atividades cuja execução exija capacidade técnica específica utilizada para fins de comprovação da qualificação técnica da CONCESSIONÁRIA no processo licitatório.

A celebração de contratos com empresas especializadas para execução de atividades de coleta, transporte, triagem, transbordo, tratamento, valorização de resíduos, operação de unidades de processamento, produção de biogás, biometano, energia elétrica, manutenção de instalações, monitoramento ambiental, operação de aterro sanitário e demais atividades relacionadas ao objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será considerada subcontratação regular.

A subcontratação de parcela relevante dos serviços operacionais ou de atividades diretamente relacionadas ao atendimento dos indicadores de desempenho previstos no CONTRATO deverá ser previamente comunicada ao PODER CONCEDENTE, acompanhada da documentação técnica da empresa subcontratada.

A subcontratação não gerará qualquer vínculo jurídico, trabalhista, previdenciário, contratual ou financeiro entre o PODER CONCEDENTE e as empresas subcontratadas, permanecendo a CONCESSIONÁRIA como única responsável perante a Administração Pública.

Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e suas subcontratadas deverão conter cláusulas que assegurem o cumprimento das normas ambientais, trabalhistas, de saúde e segurança do trabalho, bem como das obrigações de confidencialidade, integridade e compliance previstas neste CONTRATO.

O descumprimento das disposições deste capítulo não eximirá a CONCESSIONÁRIA das penalidades previstas no CONTRATO, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente os danos causados ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros.

8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá ser entregue eletronicamente conforme previsto neste Termo de Referência e Anexos.

As LICITANTES estão obrigadas a satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no presente neste Termo de Referência. As



certidões exigidas para habilitação das LICITANTES emitidas sem indicação do prazo de validade serão consideradas válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

Serão admitidas certidões obtidas pela internet, desde que tenham sido emitidas por sites oficiais e de que o documento contenha a indicação do site em que poderá ser verificada a autenticidade da informação pela COMISSÃO.

8.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

A habilitação jurídica da LICITANTE será comprovada mediante a apresentação de:

- a) no caso de empresa individual, apresentação do registro comercial da LICITANTE;
- b) em se tratando de sociedades empresárias, apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social da LICITANTE que estiver em vigor, ou o respectivo instrumento de consolidação estatutária ou contratual em vigor com as posteriores alterações, se houver, devidamente registrados no órgão de registro do comércio do local de sua sede, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) no caso de sociedades civis, apresentação da inscrição do ato constitutivo da LICITANTE e todas as suas alterações subsequentes em vigor, devidamente inscritos no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de documento que demonstre a diretoria em exercício.
- d) no caso de consórcio, além dos documentos acima relacionados, a serem apresentados por cada empresa consorciada, instrumento de constituição de consórcio ou de compromisso de constituição do consórcio, a ser apresentado pela empresa líder do consórcio, nos termos deste Termo de Referência.

8.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A documentação comprobatória da regularidade fiscal e trabalhista das LICITANTES consistirá em:

- a) Prova de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional se fará mediante apresentação de:

- certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive as contribuições sociais, ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

e) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual se fará mediante apresentação de:

- Certidão de Regularidade de débitos tributários estaduais, inclusive dívida ativa ou declaração de isenção ou não incidência, e não inscrição na dívida ativa, assinada pelo representante legal do LICITANTE, sob as penas da lei;
- A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal se fará mediante a apresentação de certidão negativa de débito mobiliários ou certidão positiva com efeito negativo.

f) Certificado de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

g) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, por intermédio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, prevista na Lei Federal nº 12.440/2011 e na Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;

Se os certificados, declarações, registros e certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, e, da mesma forma não conste previsão em legislação específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização do processo licitatório, constante neste Termo de Referência e Anexos.

No caso de Consórcio, os documentos exigidos no item anterior, deverão ser apresentados individualmente por cada uma das empresas componentes do respectivo Consórcio.

8.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional/profissional, serão considerados como serviços de maior relevância:



I – Implantação de unidade de tratamento de resíduos sólidos domésticos, industriais e/ou agropecuários com recuperação energética (gaseificação, pirólise, biodigestão ou tecnologia equivalente);

II – Elaboração de projeto executivo e implantação de planta de segregação e trituração de resíduos sólidos domésticos, industriais e/ou agropecuários com capacidade mínima compatível com o objeto;

III – Execução de sistemas de tratamento biológico ou térmico de resíduos sólidos domésticos, industriais e/ou agropecuários com finalidade de valorização energética ou material;

IV – Obtenção de licenciamento ambiental para empreendimentos de tratamento de resíduos sólidos domésticos, industrial e/ou agropecuários de porte compatível.

§1º Os atestados e/ou acervos deverão comprovar a execução de, no mínimo, três dos serviços acima descritos.

§2º É vedada a exigência de comprovação simultânea de todos os itens, sob pena de restrição à competitividade.

A qualificação técnica da LICITANTE será comprovada mediante:

- a) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da sede da LICITANTE e de seu(s) responsável(is) técnico(s), comprovando a regularidade da inscrição, obedecidas as disposições do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.
- b) Comprovação de aptidão técnica da LICITANTE, através de comprovação de capacidade técnico operacional da empresa para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com as exigências contidas na qualificação técnica operacional, através de atestados que comprovem a execução satisfatória de serviços com características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional a seguir indicados.

8.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

I – Elaboração de estudo e projeto básico para obtenção de Licença Ambiental para empreendimento denominado unidade de recuperação energética por gaseificação/pirólise e/ou biodigestão a partir de resíduos sólidos domésticos, industriais e/ou agropecuários com capacidade de processamento de 30 (trinta) toneladas por dia de combustível derivado de resíduos – CDR e/ou 50 (cinquenta) toneladas de fração orgânica, contido em área de disposição de resíduos sólidos urbanos, aterro sanitário e/ou empreendimento rural, devidamente licenciado por órgão de controle ambiental Estadual, com capacidade de tratamento de 100 (cem) toneladas por dia de resíduos sólidos domésticos, industriais e/ou agropecuários e consequente emissão de Licença Prévia



Ambiental emitida, seja para a rota de gaseificação/pirólise e/ou biodigestão e/ou solução alternativa para empreendimento licenciado;

II – Elaboração de projeto executivo de sistema de biodigestão para tratamento de resíduos sólidos domésticos, industriais e/ou agropecuários;

III – Elaboração de projeto executivo de planta industrial para segregação e trituração de frações seca e úmida de resíduos sólidos domésticos e/ou agropecuários com capacidade nominal de tratamento de 12,5 toneladas por hora;

IV – Construção, montagem e comissionamento de planta industrial para segregação e trituração de frações seca e úmida de resíduos sólidos domésticos e/ou agropecuários com capacidade nominal de tratamento de 12,5 toneladas por hora.

§1º O(s) atestado(s) / deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado do atestante, constando cargo e nome legível do signatário para eventual consulta ou diligência;

§2º Em caso de atestado técnico-operacional apresentado sob a forma de consórcio ou empresa do mesmo grupo econômico, considerar-se-á, para fins de atendimento, apenas o quantitativo relativo ao percentual de sua participação.

§3º Em caso de apresentação de atestados em nome de empresa do mesmo grupo econômico (ligadas, coligadas ou subsidiárias), ou em forma de consorciada, a LICITANTE deverá apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

8.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

a) Comprovação de aptidão técnica profissional, através da apresentação de CAT(s) - Certidão(ões) de Acervo Técnico de profissional(is) de nível superior, com registro no CREA e competência técnica compatível com o escopo dos serviços em tela, que seja(m), comprovadamente, pertencente(s) ao quadro permanente da empresa LICITANTE na data de apresentação da DOCUMENTAÇÃO, e que comprove(m) ter(em) sido, o(s) referido(s) profissional(is), o(s) responsável(is) pela execução das seguintes obras e serviços:

b) Elaboração de estudo e projeto básico para obtenção de Licença Ambiental para empreendimento denominado unidade de recuperação energética por gaseificação/pirólise e/ou biodigestão de resíduos sólidos domésticos, industriais e/ou agropecuários, contido em área de disposição de resíduos sólidos urbanos, aterro sanitário e/ou empreendimento rural, devidamente licenciado por órgão de controle ambiental Estadual com a consequente emissão de Licença Prévia Ambiental emitida, seja para a rota de gaseificação/pirólise e/ou biodigestão e/ou solução alternativa para empreendimento licenciado;



c) Elaboração de projeto executivo de planta industrial para segregação e trituração de frações seca e úmida de resíduos sólidos domésticos e/ou agropecuários;

d) Construção, montagem e comissionamento de planta industrial para segregação e trituração de frações seca e úmida de resíduos sólidos domésticos e/ou agropecuários.

DA GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE

d) Elaboração de Projeto arquitetônico estrutura, fração seca de resíduos sólidos domésticos;

e) Execução de obras estruturais, fundações, terraplenagem, pátio de resíduos, câmara de combustão, trocador de calor, turbina, central de geração de energia elétrica;

f) Supervisão de sistemas térmicos de gaseificação/pirólise.

DA BIODIGESTÃO

g) Elaboração de projeto completo de sistema de biodigestão para tratamento de resíduos sólidos domésticos, industriais e/ou agropecuários;

h) Execução de obras de implantação de sistema de biodigestão para tratamento de resíduos sólidos domésticos, industriais e/ou agropecuários.

DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA

i) Qualquer solução alternativa apresentada deve guardar os mesmos parâmetros acima especificados, tais como comprovação de elaboração de estudos para obtenção de licença ambiental compatível com o porte do empreendimento em comento, elaboração de projetos, construção, montagem e comissionamento de equipamentos de segregação e trituração, execução de obras, implantação de sistema para tratamento de resíduos sólidos domésticos e/ou agropecuários.

1. A experiência anterior do(s) profissional(is) deverá ser comprovada pela apresentação das respectiva(s) CAT(s) – Certidão(ões) de Acervo Técnico, conforme Resolução 1.137, de 03 de Abril de 2023, devidamente registrada(s) na entidade profissional(is) competente, que deverá(ão) conter, no mínimo, o(s) nome(s) do(s) profissional(is), a localização e a identificação da obra e atividade técnica (serviço executado), o período e o(s) quantitativo(s) básico(s) executado(s);

2. No caso de Consórcio, as participantes poderão apresentar os atestados dos responsáveis técnicos de acordo com a regra prevista no item b.2 acima;



3. Os profissionais indicados pela LICITANTE, para fins de capacidade técnica de que trata a alínea "d", deverão participar dos SERVIÇOS, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovados pelo PODER CONCEDENTE;

4. A Comprovação de vínculo do(s) profissional(is), que será realizada mediante a apresentação de Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho ou ficha de Registro de Empregados do Ministério do Trabalho. No caso de dirigente ou sócio, deve ser apresentado o contrato social com as últimas alterações, devidamente registrados na Junta Comercial, ou documento específico, igualmente registrado, que contenha a comprovação do cargo do Responsável Técnico, ou ainda como autônomo comprovado com a apresentação do Contrato de Prestação de Serviço.

9. DAS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. O Município de Marília possui população estimada em 246.627 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete) habitantes, conforme dados do IBGE (estimativa de 1º de julho de 2024), apresentando densidade demográfica aproximada de 203,01 habitantes por km², o que evidencia elevado grau de urbanização e relevância regional.

1.1. Com base em estudos setoriais e referências técnicas atualizadas, especialmente o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, estima-se que o Município gere aproximadamente 200 (duzentas) toneladas diárias de resíduos sólidos domésticos, considerando a coleta regular ao longo de 26 (vinte e seis) dias por mês, o que corresponde a uma geração mensal estimada de 5.200 (cinco mil e duzentas) toneladas.

1.2. Os valores acima indicados possuem caráter estimativo, sendo adotados como referência para fins de dimensionamento do sistema, elaboração das propostas e modelagem econômico-financeira do empreendimento, podendo sofrer variações ao longo da execução contratual em função de fatores como crescimento populacional, alterações no padrão de consumo e políticas públicas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos.

2. A concessionária deverá implantar e operar uma UNIDADE DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA - URE para o recebimento e o reaproveitamento energético dos resíduos sólidos domésticos coletados para geração de energia elétrica e/ou biogás e/ou biometano e/ou CO2 e/ou combustível sustentável de aviação - SAF, com a aplicação das tecnologias de gaseificação, pirólise e/ou biodigestão e/ou soluções alternativas.



3. A disposição final dos rejeitos permanecerá sob responsabilidade da Administração Municipal ou de terceiros por ela contratados, não integrando o objeto da presente PPP."

4. As informações e diretrizes detalhadas dos serviços de tratamento e disposição final dos RSD constam dos CADERNOS TÉCNICOS ANEXOS A ESSE TERMO DE REFERÊNCIA.

5. Indicadores Técnicos Operacionais (KPIs)

Para assegurar o desempenho adequado das instalações e a observância das metas de valorização material e energética dos resíduos sólidos urbanos, serão estabelecidos Indicadores Técnicos Operacionais (KPIs) de caráter mandatário. Esses indicadores terão aferição periódica e servirão como referência para avaliação da eficiência dos processos, cumprimento dos níveis de serviço e atendimento às metas de redução de disposição final em aterro sanitário, conforme previsto neste Caderno.

Os KPIs abaixo apresentados constituem parâmetros mínimos que deverão ser observados pela futura concessionária, sem prejuízo de sua obrigação de propor, implementar e operar soluções tecnológicas capazes de garantir níveis de desempenho superiores, sempre que necessário ao atendimento do contrato.

Os indicadores técnicos operacionais (KPIs) possuem natureza contratual e serão utilizados para monitoramento do desempenho da CONCESSIONÁRIA, não compondo os critérios de julgamento da licitação, salvo quando expressamente previstos como critérios de desempate.

5.1. Eficiência de segregação das frações secas e úmidas

A concessionária deverá garantir eficiência mínima de 70% na segregação das frações, considerando a eficácia de funcionamento dos equipamentos de segregação e trituração. Este indicador compreende a etapa de separação mecânica e manual, bem como os ajustes no processo que assegurem o encaminhamento adequado para recuperação material.

5.2. Aproveitamento da fração úmida (FORSU)

A concessionária deverá assegurar o mínimo de 40% de aproveitamento da fração orgânica úmida destinada aos processos de tratamento biológico, incluindo biodigestão ou tecnologia equivalente. O indicador será medido sobre a fração úmida efetivamente recebida e encaminhada para o processo de valorização.

5.3. Redução do envio de resíduos ao aterro sanitário



A solução deverá garantir redução de até 50% da massa total de resíduos encaminhada ao aterro sanitário, após aplicação dos processos de segregação e valorização previstos no sistema.

5.4. Capacidade firme de processamento

A concessionária deverá assegurar capacidade firme mínima inicial de processamento de 200 toneladas/dia observado o item 5.1., considerando toda a cadeia operacional da Unidade de Valorização ou sistema equivalente. A capacidade firme deverá ser comprovada por meio de desempenho real e ensaios operacionais durante o comissionamento. A concessionária deverá acompanhar o crescimento da população ao longo do contrato, aumentando a capacidade firme para processar a totalidade de resíduos.

5.5. Disponibilidade operacional das instalações

A infraestrutura deverá operar com disponibilidade operacional mínima de 70%, calculada sobre o período mensal de referência, observado o item 5.1., descontados os intervalos previamente programados para manutenção preventiva. Interrupções não programadas superiores ao limite poderão acarretar penalidades ou acionamento de mecanismos contratuais de recomposição.

Nas tecnologias que envolvam valorização energética por via térmica, a eficiência global de conversão deverá ser de, no mínimo 25% de conversão para energia elétrica.

10. DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS ROTAS TECNOLÓGICAS DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS

1. O modelo proposto que subsidiou os estudos da presente CONCESSÃO é o de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, bem como o atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial o artigo 9º que estabelece que a ordem de prioridade deverá ser: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

2. Dessa forma a LICITANTE VENCEDORA deverá instalar solução de tratamento dos resíduos urbanos para o aproveitamento energético de resíduos seja efetuado, antes dos resíduos serem encaminhados para aterro sanitário, conforme preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, para que ao longo do prazo do CONTRATO, somente os rejeitos não aproveitados pela Unidade de Recuperação Energética (URE) serão destinados para um ATERRO SANITÁRIO licenciado, nos termos e especificações abaixo descritas e constantes dos Cadernos Técnicos anexos.



3. A nova concepção do sistema de limpeza urbana definida pela recente legislação estadual e federal tem como diretriz o tratamento diferenciado e específico para cada tipo de resíduo e a meta de aproveitamento das frações seca (GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE) e úmida (BIODIGESTOR) e/ou SOLUÇÃO ALTERNATIVA, destinando para aterro sanitário somente os rejeitos não valorizados. Na implantação dessas políticas em Marília por meio do novo modelo de sistema integrado, o município apresenta a proposição de um sistema de processamento e aproveitamento de resíduos com base na valorização por meio da recuperação, reciclagem e aproveitamento energético.

4. Para a complementação do novo modelo no município de Marília é proposto o Tratamento com Reaproveitamento Energético das frações seca (GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE) e úmida (BIODIGESTOR) contidas nos resíduos sólidos domésticos.

5. A implantação dessa tecnologia está de acordo com as recentes políticas do setor, e em especial com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010. Em seu artigo 3º, a Política entende como destinação final ambientalmente adequada as seguintes atividades:

VII -destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

6.O artigo 7º da referida Lei, apresenta entre outros objetivos, o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético.

7. A Portaria Interministerial nº 274/19 disciplina a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, em atendimento ao § 1º do art. 9º da Lei nº 12.305/2010 e ao art. 37 do Decreto nº 7.404, também de 2010. A portaria reconhece a recuperação energética dos resíduos como uma das formas de destinação final ambientalmente adequada.

8. A legislação ambiental do Estado de São Paulo – Lei Estadual 12.300/2006, regulamentando o processo de licenciamento ambiental para este tipo de empreendimento - Resolução SMA 079/2009 - define as unidades de recuperação de energia - a partir do tratamento térmico de resíduos sólidos, como tecnologias mitigadoras no enfrentamento do aquecimento global e também como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo pelo Comitê Executivo da Convenção Quadro da ONU - Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Executive Board - UNFCCC).



9. A implantação desse sistema, entre outros benefícios ambientais, deverá contribuir com as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, contribuindo com as medidas de combate ao aquecimento global, e com as metas definidas nos compromissos do País e do Estado de São Paulo no Protocolo Internacional de Copenhague.

10. A Resolução SMA 079/2009 também aponta que a utilização dos resíduos sólidos urbanos como fonte de energia renovável, além de agregar valor a esses materiais, minimiza os efeitos adversos de sua disposição direta no solo e evita o transporte de resíduos a longas distâncias. A Resolução destaca a necessidade da adoção de alternativas sustentáveis principalmente em Regiões Metropolitanas como do Estado de São Paulo, onde o volume de resíduos gerado é muito elevado e a disponibilidade de áreas é quase inexistente.

11. Da mesma forma, a Lei Estadual de São Paulo n.º 12.300/2006 e seu Decreto Regulamentador n.º 54.645/2009, trazem como princípios fundamentais "...minimização de resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação...".

12. Unidades de aproveitamento energético são comumente utilizados em vários países para tratamento dos resíduos sólidos urbanos devido à demanda por fontes limpas de energia, à densidade populacional elevada - e sua consequente geração de resíduos - e à falta de áreas para instalação de aterros sanitários. Metas de redução para encaminhamento aos aterros sanitários e o aproveitamento energético dos resíduos são diretrizes definidas pela Comunidade Europeia para o enfrentamento dos impactos ambientais da disposição de resíduos sólidos e a demanda por energia.

13. Esses sistemas vêm sendo implantados e aperfeiçoados em países como Holanda, Alemanha, França, e mais recentemente, na Espanha, Itália e Portugal. Da mesma forma essa é a principal solução adotada no Japão e outros países asiáticos. Nos Estados Unidos, a diretriz de aproveitamento energético vem sendo desenvolvida e aprimorada pela EPA - Environmental Protection Agency, e utilizada na maioria dos estados americanos.

14. Essas alternativas, implantadas em diversas partes do mundo, obedecem a legislação rigorosa e específica para controle de poluição, sistema este que vem sendo aperfeiçoado nas últimas décadas. O avanço do controle de emissão de gases resultantes do processo permite a implantação desses empreendimentos, inclusive em áreas centrais de importantes cidades, como é o caso de Viena na Áustria, de Paris na França, dentre outros.

15. Os avanços tecnológicos permitem, também, um significativo ganho de eficiência energética nesses processos e sua adaptação às características específicas dos resíduos gerados em diferentes países, como no caso do Brasil. Para o país, a implantação de um novo modelo de gestão com recuperação e aproveitamento de resíduos, apresenta-se



como estratégia para a mitigação dos impactos dos aterros sanitários, especialmente nas metrópoles brasileiras que vivenciam a escassez de áreas para disposição final e os custos crescentes dessa atividade, além de possibilitar novas perspectivas no desenvolvimento de fontes alternativas de energia.

16. Além disto, são recorrentes e atuais os temas referentes ao aquecimento global, à degradação ambiental e os desequilíbrios socioeconômicos, colocando o meio ambiente na pauta da discussão mundial. Quanto aos resíduos, essa situação impõe, dentre outros aspectos, uma nova gestão e manejo considerando as práticas de minimização, recuperação, aproveitamento e valorização dos materiais, com vistas à redução da quantidade destinada aos aterros sanitários e a promoção da reciclagem, da inclusão social com geração de renda e da recuperação energética.

17. Todos os equipamentos, instalações e sistemas deverão estar em conformidade com a Resolução CONAMA n.º 316, de 29 de outubro de 2002, a Resolução SMA 079 de 04 de novembro de 2009, ou outra que vier a substituí-la ou complementá-la.

18. Para a implantação desse sistema deverão ser atendidos os princípios e diretrizes da Resolução CONAMA n.º 316, de 29 de outubro de 2002, sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos, bem como a Resolução SMA 079 de 04 de novembro de 2009, que estabelece diretrizes e condições para a operação e o licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos.

19. A elaboração do modelo operacional (plano de trabalho) pela licitante vencedora deverá estar em consonância com os CADERNOS TÉCNICOS anexos a esse Termo de Referência, bem como possuir os seguintes parâmetros mínimos:

Tratamento de até 200 (duzentas) toneladas/dia, com previsão de ampliação para atender a demanda do município estimada no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos revisado e aprovado pela Lei 9.278/2025.

20. Garantido pelo município a destinação dos resíduos sólidos domiciliares pelo período de 30 (trinta) anos, será de responsabilidade da licitante a projeção da quantidade de resíduos a ser tratada durante o período de vigência do contrato, considerando-se o crescimento populacional, a geração per capita dos resíduos domiciliares do município, observadas as condições estabelecidas deste Termo de Referência e Anexos.

21. Para o licenciamento ambiental, será de responsabilidade da licitante vencedora elaborar estudos ambientais com o objetivo de atendimento ao ANEXO II.7 DIRETRIZES AMBIENTAIS - TERMO DE REFERÊNCIA – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA, bem como exigências exaradas pelo órgão de controle ambiental Estadual para instrução de processo de solicitação de licença prévia, bem como elaboração de projeto executivo para



instrução do processo de solicitação de licença de instalação e operação para os empreendimentos de gaseificação/pirólise e/ou biodigestão e/ou soluções alternativas, sempre com a contribuição e apoio institucional por parte da Prefeitura de Marília.

22. Caberá à LICITANTE vencedora desenvolver, às suas expensas, os projetos exigidos pelo órgão de controle ambiental estadual para obtenção da Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação, sempre em conjunto, com auxílio e anuência da Administração.

23. Será de responsabilidade da licitante vencedora e da PREFEITURA DE MARÍLIA no que couber, quanto ao atendimento às exigências ambientais constantes do licenciamento, bem como todas as exigências de mitigação (responsabilidade exclusiva da PREFEITURA DE MARÍLIA, por se tratar de área impactada com atividade do antigo lixão) e compensação ambiental eventualmente definidos pelo órgão ambiental competente, desde que inerentes a nova atividade que será instalada no empreendimento em comento.

24. A municipalidade deverá realizar a fiscalização, controle e gestão do processo de licenciamento ambiental, podendo auxiliar e intervir nos trâmites processuais, no que lhe couber.

25. As diretrizes ambientais e diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento objeto desta parceria público-privada, em observância ao artigo 10, inciso VII, da Lei nº 11.079/2004, estão dispostas no ANEXO II.7 – DIRETRIZES AMBIENTAIS BÁSICAS – TERMO REFERÊNCIA – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

26. A licitante vencedora deverá executar todos os estudos e controles necessários para assegurar a qualidade e segurança do empreendimento, considerando todas as normas e legislações estabelecidas.

27. Os rejeitos não aproveitados pelo tratamento aplicado aos resíduos deverão ser destinados ao aterro sanitário licenciado, aproveitando-se os contratos celebrado com a PREFEITURA DE MARÍLIA.

11. DAS INSTALAÇÕES

1. Para a prestação dos serviços, a licitante vencedora deverá dispor, no município de Marília, de instalações dotadas de no mínimo:

a) Prédio administrativo com área mínima de 200m², contendo: recepção, escritório, sala de reunião, copa/cozinha e banheiros, conforme NBR 9050/2020;



- b) Almojarifado provido de ferramentas, estoque de componentes e peças, de forma a poder garantir, com regularidade, a manutenção de seus equipamentos, podendo, ao seu critério, implantar outras unidades para perfeita execução dos serviços;
- c) Sala para atendimento de visitantes, palestras e atividades de educação ambiental;
- d) Refeitório e vestiários especificados conforme as normas do Ministério do Trabalho;
- e) Guaritas em todos os acessos, dotadas de cancela;
- f) Casa de balança dotada de banheiro com lavatório e vaso sanitário. A casa de balança deverá ser posicionada de forma a impedir a formação de fila de espera dos veículos;
- g) Sistema de combate a incêndio completo conforme instruções do Corpo de Bombeiros, incluindo extintores e sistema de detecção e alarme.

2. Deverá ser instalada 01 (uma) balança rodoviária para pesagem dos caminhões, com capacidade mínima de 60 (sessenta) toneladas, com plataforma mínima de 18 (dezoito) metros de comprimento por 03 (três) metros de largura, totalmente eletrônicas com células de carga, sem sistema de alavanca, com indicação simultânea de peso bruto, líquido e tara. Deverá contar com módulo indicador digital e saída para computador (dotado de placa fax-modem, para envio de informações "on-line"), interligado com módulo controlador com teclado alfanumérico programável para indicação de hora, data, número consecutivo, placa e demais informações consideradas essenciais. O sistema deverá prever a instalação de célula fotoelétrica para identificação dos veículos. Deverá ser dotada de sistema de proteção contra descargas elétricas e/ou equivalente ao atendimento de recebimento de 200 (duzentos) toneladas por dia gerados atualmente.

12. DO PESSOAL

1. Competirá a licitante vencedora a admissão de funcionários necessários ao desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza.
2. Somente deverão ser admitidos candidatos que se apresentem com boas referências e tiverem seus documentos em ordem. Só poderão ser mantidos em serviço os empregados cuidadosos, atenciosos e educados para com o público.
3. A fiscalização do contrato poderá solicitar a substituição de empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço, devendo a concessionária analisar a



solicitação e, se procedente, promover a substituição em prazo razoável, observadas as garantias trabalhistas

4. Para as equipes de trabalho deverão ser fornecidos, em quantidade necessária e suficiente, uniformes, equipamentos adequados de proteção individual e coletiva e ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

5. Os funcionários deverão apresentar-se uniformizados e asseados, com blusas fechadas, calças e com calçados profissionais, além de luvas e capas protetoras em dias de chuva, e de outros eventuais vestuários de segurança, tal como dispositivos refletivos nas vestimentas, bonés e outros que as condições do trabalho exigirem.

6. A licitante vencedora será a responsável pela sinalização e pela segurança individual e coletiva, referente à proteção dos trabalhadores e de terceiros, onde os serviços estiverem sendo executados.

7. A licitante vencedora deverá indicar à municipalidade, o nome de seu preposto operacional, responsável pelo acompanhamento dos serviços em campo, que deverá comparecer ao local da execução dos serviços, periodicamente, ou sempre que necessário a critério da fiscalização do contrato.

8. O pessoal deverá ser transportado de maneira adequada e os veículos deverão ser adaptados a tal finalidade e possuir, quando necessário, compartimento para transporte de ferramentas e abrigos exclusivos, adequados e seguros para o transporte de pessoal.

9. A licitante vencedora deverá promover periodicamente cursos e treinamentos aos seus funcionários, de modo a qualificá-los para o exercício das atividades e incorporar novos conceitos de qualidade de serviço. Nesse novo conceito de prestação de serviço, os trabalhadores operacionais deverão estar preparados ao exercício das atividades e a interlocução com a população, transformando-se em agentes de educação e orientação, com relação à limpeza efetiva da cidade, a responsabilidade individual e coletiva e exercício pleno da cidadania.

13. DO PLANEJAMENTO, FREQUÊNCIA E HORÁRIO

1. Em até 30 (trinta) dias após a adjudicação da licitação, a licitante vencedora deverá apresentar para aprovação do Poder Concedente, os planos de trabalho para todos os serviços ofertados, incluindo estimativa de prazos para obtenção das licenças ambientais e implantação do sistema de segregação e trituração e a rota tecnologia escolhida, em conformidade e observando as diretrizes mínimas, metas e melhorias apresentados neste termo de referência, cadernos técnicos e demais anexos.

2. Caso a licitante vencedora pretenda promover alterações na execução dos serviços, deverá elaborar alteração do plano e submeter à municipalidade para aprovação.

3. Após aprovação do plano de trabalho, será expedida a ordem de serviço autorizando o início da operação.

14. DA OPERAÇÃO DO SISTEMA

1. Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência e Anexos, nos termos definidos no licenciamento ambiental e condicionantes, obedecendo as posturas, normas técnicas, padrões e restrições pertinentes a cada serviço específico, bem como a legislação aplicável.

2. A operação deverá seguir o Plano de Trabalho a ser apresentado pela licitante vencedora no processo de licenciamento.

3. As instalações prediais, veículos, máquinas e equipamentos deverão estar em condições de uso no início da operação dos serviços, atendendo aos requisitos contidos no Caderno I - Modelagem Técnico-Operacional.

15. DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1. A quantidade, as marcas, os modelos, a capacidade, e outras características dos veículos e equipamentos, ficarão a critério da licitante vencedora, desde que sejam garantidas as condições adequadas, suficientes e eficientes de execução dos serviços.

2. Os veículos automotores, máquinas e equipamentos apresentados pela licitante vencedora deverão ser adequados e compatíveis com o tipo de serviço e estar disponíveis de acordo com o cronograma estabelecido.

3. Todos os equipamentos utilizados nos serviços deverão atender a legislação ambiental referente à emissão de ruídos e poluentes atmosféricos. Os veículos, máquinas e equipamentos deverão ser mantidos pela licitante vencedora em perfeitas condições de operação, abrangendo o perfeito funcionamento do velocímetro e odômetro, perfeito estado de conservação, pintura e limpeza geral dos veículos e equipamentos.

16. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO



16.1 DA FISCALIZAÇÃO

1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

2. A Fiscalização Técnica será exercida por Engenheiros ou Arquitetos do quadro de servidores municipais, a serem designados formalmente previamente a assinatura do contrato.

3. O Fiscal de Contratos possui as seguintes atribuições, nos termos do Artigo 7º do Decreto Municipal 14.464/2024:

3.1. Esclarecer prontamente as dúvidas surgidas na execução do objeto contratado;

3.2. Expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias ao contratado para perfeita execução dos serviços;

3.3. Encaminhar os apontamentos, realizados em registro próprio, ao gestor de contratos para que o mesmo tome as providências cabíveis;

3.4. Proceder, conforme o caso, avaliação do cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

3.5. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;

3.6. Conferir e certificar as faturas ou notas fiscais relativas às aquisições, serviços ou obras e encaminhá-las à unidade responsável pela gestão do contrato;

3.7. Proceder às avaliações dos serviços executados pela contratada, informando à unidade responsável pela gestão da contratação o que pode resultar na execução diversa do que foi contratado;

3.8. Determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;

3.9. Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;



3.10. Receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;

3.11. Realizar, na forma do art. 140, da Lei Federal nº 14.133/2021, o recebimento do objeto contrata do, quando for o caso;

3.12. Propor ao gestor de contratos, a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade

3.13. Outras atividades compatíveis com a função.

16.2 DA GESTÃO DO CONTRATO

1. Fica(m) indicado(s) o(s) Gestor(es) do(s) contrato(s), conforme segue abaixo: Gestor do Contrato o Sr. XXXXXXXXXX, Secretário Municipal de XXXXXXXXXXXXXXXX – ou seu substituto legal;

2. O Gestor da Contrato terá atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, nos termos do Artigo 8º do Decreto Municipal 14.464/2024, especialmente:

2.1. Controlar a vigência do contrato;

2.2. Tomar providências objetivando eventual prorrogação do prazo ou abertura de novo processo licitatório;

2.3. Recepcionar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e proceder os devidos encaminhamentos;

2.4. Analisar os pedidos de aditivo contratual e proceder os devidos encaminhamentos;

2.5. Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

2.6. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassa rem a sua competência;

2.7. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado;

2.8. Analisar a documentação que antecede o pagamento;



2.9. Acompanhar o prazo para concessão de reajuste de preços, nos termos da data-base fixada no instrumento convocatório e tomar as providências necessárias para que o mesmo seja formalizado, após requerimento do interessado, mediante termo de apostilamento. 7.7.4.12 Acompanhar a renovação e/ou atualização das garantias contratuais no caso de prorrogação ou alteração de valores dos instrumentos contratuais;

2.10. Solicitar o empenho dos valores correspondentes aos contratos, aditivos ou atualizações;

2.11. Outras atividades compatíveis com a função.

A LICITANTE vencedora obriga-se a permitir que técnicos responsáveis pelo controle, regulação e fiscalização do município tenham acesso livre a todas as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às máquinas, veículos, equipamentos, ao pessoal e ao material, fornecendo quando forem solicitados, todos os dados e elementos referentes aos serviços.

A LICITANTE vencedora está obrigada a reparar eventuais falhas ou defeitos nas obras ou serviços objetos desta licitação, apontadas pela fiscalização da municipalidade, de forma a sanar os problemas identificados para a perfeita continuidade do contrato.

17. DAS RECEITAS DA CONCESSIONÁRIA

1. A CONCESSIONÁRIA terá direito à percepção da remuneração decorrente da execução dos serviços objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, composta pelo preço por tonelada de resíduos sólidos domiciliares efetivamente tratados e pelo valor correspondente aos bens reversíveis, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no CONTRATO e no ANEXO IV – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

2. Com vistas à promoção da eficiência operacional e à modicidade da contraprestação pública, a CONCESSIONÁRIA poderá explorar fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou provenientes de projetos associados vinculados ao objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos termos da legislação aplicável.

3. A exploração das receitas previstas no item anterior dependerá de prévia autorização do PODER CONCEDENTE, quando exigida pela legislação ou quando envolver atividades não previstas originalmente na PROPOSTA COMERCIAL ou no PLANO DE NEGÓCIOS da CONCESSÃO.

4. A exploração de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados não poderá comprometer a adequada prestação dos serviços públicos concedidos, nem prejudicar o atendimento dos indicadores de desempenho, das metas operacionais e das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA.



5. Constituem exemplos de receitas acessórias passíveis de exploração pela CONCESSIONÁRIA:

- a) comercialização de materiais recicláveis;
- b) comercialização de composto orgânico;
- c) comercialização de biogás;
- d) comercialização de biometano;
- e) comercialização de energia elétrica;
- f) comercialização de créditos de carbono;
- g) comercialização de CBIOS;
- h) comercialização de combustível derivado de resíduos – CDR;
- i) comercialização de CO₂;
- j) outras atividades compatíveis com o objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

6. Para fins da modelagem econômico-financeira da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, foi considerada receita acessória até a 1% (um por cento) da Receita Operacional Bruta da CONCESSIONÁRIA, percentual já refletido na estrutura de remuneração e na definição da contraprestação pública.

7. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, juntamente com as medições mensais, demonstrativo das receitas acessórias efetivamente auferidas no período, acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios.

8. As receitas acessórias previstas no Plano de Negócios e consideradas na modelagem econômico-financeira da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA constituem direito da CONCESSIONÁRIA durante toda a vigência do CONTRATO, observado o cumprimento das obrigações contratuais e da legislação aplicável.

9. A criação, alteração ou extinção de normas legais, regulatórias ou administrativas que impeçam, restrinjam ou reduzam substancialmente a exploração das receitas acessórias consideradas na modelagem econômico-financeira da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA constituirá hipótese de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na forma da legislação vigente.



10. A frustração de receitas acessórias decorrente exclusivamente de oscilações normais de mercado, variações de preços, oferta, demanda, concorrência ou riscos ordinários do negócio não ensejará recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

11. Não serão consideradas oscilações normais de mercado os impactos decorrentes de ato do Poder Público, fato do príncipe, fato da administração, alteração legislativa específica, determinação de órgão regulador ou qualquer outro evento extraordinário que afete diretamente a exploração das receitas acessórias previstas na modelagem econômico-financeira da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

12. As receitas acessórias efetivamente auferidas em até o percentual de 1% (um por cento) da Receita Operacional Bruta, considerado na modelagem econômico-financeira da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, poderão ser objeto de compartilhamento entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, nos termos definidos no CONTRATO.

13. Salvo disposição expressa em contrário prevista no CONTRATO, a titularidade dos créditos de carbono, CBIOS, certificados de energia renovável, garantias de origem, atributos ambientais, certificados de descarbonização e demais ativos ambientais decorrentes da implantação e operação da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA pertencerá à CONCESSIONÁRIA.

14. A eventual exploração econômica dos ativos ambientais referidos no item anterior não prejudicará o direito do PODER CONCEDENTE à modicidade da contraprestação pública, observadas as regras de compartilhamento de receitas previstas neste CONTRATO.

15. O PODER CONCEDENTE não poderá criar restrições ou limitações à exploração das receitas acessórias previstas neste instrumento sem a correspondente avaliação dos impactos econômico-financeiros e eventual recomposição do equilíbrio contratual, quando cabível.

18. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA será apurada mediante medições mensais realizadas pelo PODER CONCEDENTE, observando os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, no Contrato de Concessão e na Proposta Comercial vencedora.

2. As medições terão por finalidade aferir:

I – A quantidade de resíduos sólidos domiciliares efetivamente recebidos e tratados pela CONCESSIONÁRIA;

II – A disponibilidade dos bens reversíveis vinculados à prestação dos serviços;



III – O percentual efetivamente alcançado de redução de aterramento dos resíduos sólidos domiciliares recebidos para tratamento.

3. Até o quinto dia útil de cada mês, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar Relatório Mensal de Medição contendo, no mínimo:

a) Quantidade total de resíduos sólidos domiciliares recebidos no período, expressa em toneladas;

b) Quantidade total de resíduos efetivamente tratados no período, expressa em toneladas;

c) Quantidade total de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;

d) Demonstração da disponibilidade e operacionalidade dos bens reversíveis vinculados à concessão;

e) Memória de cálculo da contraprestação mensal;

f) Demais documentos exigidos pela fiscalização contratual.

4. A comprovação dos quantitativos deverá ser realizada mediante registros operacionais e sistema de pesagem devidamente aferido e certificado pelos órgãos competentes.

5. O percentual de redução de aterramento será apurado mediante a relação entre a quantidade de resíduos recebidos para tratamento e a quantidade de rejeitos efetivamente encaminhados para disposição final, conforme metodologia estabelecida no ANEXO IV.

6. O PODER CONCEDENTE, por intermédio do Gestor e Fiscal do Contrato, terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para analisar e validar a medição apresentada.

7. A remuneração mensal da CONCESSIONÁRIA será composta pelos seguintes elementos:

I – Parcela Variável de Tratamento, correspondente ao produto entre a quantidade de resíduos efetivamente tratados no período e o valor unitário por tonelada constante da Proposta Comercial vencedora;

II – Parcela Fixa dos Bens Reversíveis, correspondente ao valor mensal apresentado na Proposta Comercial para amortização, operação e disponibilização dos bens reversíveis vinculados à concessão.



8. O não atingimento do percentual mínimo de redução de aterramento ofertado pela CONCESSIONÁRIA poderá ensejar a aplicação das penalidades, glosas ou demais mecanismos de ajuste previstos no Contrato.

9. A aprovação da medição mensal constituirá condição para emissão da Nota Fiscal e processamento da respectiva contraprestação pública.

10. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos após cada medição, através de Ordem de Pagamento Bancária; até que se complete a primeira parcela enviada pelo órgão responsável pelo contrato. A partir da quitação da 1ª parcela enviada pelo órgão do contrato, o pagamento será até 30 dias após medição da etapa anterior e aprovação da prestação de contas da parcela prévia.

10.1 Não serão consideradas as propostas com condições de pagamento "Antecipado".

10.2 - Para fins de pagamento, serão efetuadas medições mensais, baseadas em relatórios periódicos acompanhados, inclusive de memória de cálculos, que deverão ser apresentados pela CONTRATADA, sendo a primeira, 30 (trinta) dias corridos após o início dos serviços e as demais a cada 30 dias corridos, computando-se as quantidades dos serviços efetivamente executados no período, multiplicados pelos preços constantes das planilhas apresentadas na proposta vencedora.

10.3 - Realizada a medição, imediatamente, a CONTRATADA deverá entregá-la ao CONTRATANTE.

10.4 - O CONTRATANTE, através de um responsável indicado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS deverá aprovar a medição para liberação do pagamento da parcela, sendo que, para tanto, fará avaliação dos serviços executados, comunicando-a à CONTRATADA dentro de 7 (sete) dias do recebimento da medição, sobre a aceitação da mesma, o que implicará na apresentação, por parte da CONTRATADA, da respectiva Fatura, no primeiro dia subsequente à comunicação da parcela aprovada.

10.5 - O valor não aprovado deverá, dentro de igual prazo, ser comunicado à CONTRATADA, com justificativa correspondente.

10.6 - O pagamento realizado não isentará a CONTRATADA, das responsabilidades contratuais e nem implicará nos recebimentos provisórios ou definitivos dos serviços.

10.7 - A não aceitação dos serviços pela Fiscalização implicará na suspensão imediata do pagamento.



10.8 - O pagamento somente será liberado após a comprovação do recolhimento das guias de FGTS e INSS relativas aos profissionais que a CONTRATADA utilizar na execução dos serviços. A comprovação será mensal e perante a Secretaria Municipal da Fazenda.

10.9 - Para liberação dos pagamentos, a CONTRATADA também deverá comprovar a MATRÍCULA da obra de construção civil no CNO (Cadastro Nacional de Obras), realizada perante a Receita Federal do Brasil, nos casos em que a Legislação Federal pertinente assim o determinar, cuja fiscalização caberá à Secretaria Municipal da Fazenda.

10.10. Liquidação

10.10.1. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

10.10.1.1 o prazo de validade;

10.10.1.2. a data da emissão; Rua Bahia, nº 51 – Centro, Marília/SP | CEP:- 17.501-090
Tel: (14) 3402-6000

10.10.1.3. os dados do Contrato, do órgão contratante, da autorização de fornecimento e empenho;

10.10.1.4. o valor a pagar;

10.10.1.5. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.10.2. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

10.10.3. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

19. DA COMPENSAÇÃO DAS RECEITAS ACESSÓRIAS

1. Para fins de composição da contraprestação pública mensal, será considerada a estimativa de receitas acessórias decorrentes da exploração de atividades inerentes,



acessórias, complementares ou de projetos associados vinculados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

2. As receitas acessórias previstas no Plano de Negócios correspondem a até 1% (um por cento) da Receita Operacional Bruta da CONCESSIONÁRIA, percentual considerado na modelagem econômico-financeira da concessão e na definição da contraprestação pública.

3. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar mensalmente ao PODER CONCEDENTE relatório contendo a apuração das receitas acessórias efetivamente auferidas no período, acompanhado da documentação comprobatória correspondente.

4. O valor das receitas acessórias efetivamente auferidas será considerado na apuração da contraprestação pública mensal, observando-se os critérios de compensação estabelecidos no CONTRATO.

5. Para fins de cálculo da contraprestação pública mensal, poderá ser utilizada a seguinte fórmula:

$$CP = RT + BR - RA$$

Onde:

- **CP** = Contraprestação Pública Mensal;
- **RT** = Remuneração relativa ao tratamento dos resíduos sólidos urbanos;
- **BR** = Parcela mensal dos bens reversíveis;
- **RA** = Valor das receitas acessórias consideradas para abatimento da contraprestação.

6. As receitas acessórias compreendem, entre outras que venham a ser autorizadas pelo PODER CONCEDENTE:

- a) comercialização de materiais recicláveis;
- b) comercialização de composto orgânico;
- c) comercialização de biogás;
- d) comercialização de biometano;
- e) comercialização de CO₂;
- f) comercialização de energia elétrica;



g) comercialização de créditos de carbono;

h) comercialização de CBIOS;

i) demais produtos ou subprodutos decorrentes da valorização dos resíduos sólidos urbanos.

7. As receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados somente serão consideradas para fins de compensação da contraprestação pública ou compartilhamento econômico com o PODER CONCEDENTE após sua efetiva geração e comercialização pela CONCESSIONÁRIA, devidamente comprovadas mediante documentação fiscal, contábil e financeira.

8. Durante o período de implantação do empreendimento, de estruturação operacional, de obtenção de licenças, de homologações regulatórias, de certificações ou enquanto inexistir comercialização efetiva dos produtos, subprodutos ou ativos ambientais gerados pela CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, não haverá qualquer dedução ou compensação na contraprestação pública em razão das receitas acessórias estimadas na modelagem econômico-financeira.

9. A compensação ou compartilhamento das receitas acessórias ocorrerá exclusivamente sobre os valores efetivamente auferidos pela CONCESSIONÁRIA, observados os percentuais e critérios estabelecidos.

10. A inexistência de receitas acessórias em determinado período, ou a obtenção de receitas inferiores às estimadas na modelagem econômico-financeira, não caracterizará inadimplemento contratual da CONCESSIONÁRIA, desde que observadas as obrigações de implantação, operação e exploração econômica previstas no CONTRATO.

20. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1. É imprescindível a informação e orientação da população quanto à questão da limpeza da cidade e a sua responsabilidade no controle e na manutenção de um ambiente saudável.

2. A licitante vencedora deverá, a sua expensa, obrigatoriamente campanhas anuais, implementar instrumentos de educação ambiental voltados para a sensibilização e mobilização da comunidade envolvida. Estes instrumentos deverão estar integrados a um Programa de Educação Ambiental (PEA), estruturado de forma a promover a conscientização ecológica, a participação cidadã e o desenvolvimento sustentável local e com base nas diretrizes mínimas definidas.



3. O PEA deverá contemplar, no mínimo, as seguintes linhas de ação:

- a) Campanhas de sensibilização ambiental;
- b) Promoção de ações informativas em meios físicos e digitais, com foco na redução de impactos ambientais, consumo consciente, separação de resíduos, e preservação de recursos naturais;
- c) Oficinas educativas;
- d) Realização de oficinas temáticas para diferentes públicos (crianças, jovens, adultos e idosos), com atividades práticas sobre reciclagem, compostagem, uso racional da água e energia, entre outros;
- e) Educação ambiental nas escolas;
- f) Parcerias com instituições de ensino para integrar conteúdos ambientais ao currículo escolar, promovendo atividades interativas como gincanas ecológicas, hortas pedagógicas e visitas técnicas;
- g) Formação de multiplicadores ambientais;
- h) Capacitação de líderes comunitários, educadores e colaboradores da própria empresa para atuarem como agentes multiplicadores de boas práticas ambientais;
- i) Acompanhamento e avaliação do PEA;
- j) Criação de indicadores para monitoramento contínuo das ações e relatórios periódicos que permitam avaliar o impacto e alcance das atividades realizadas;
- k) O Programa de Educação Ambiental deverá ser elaborado conforme os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei n.º 9.795/1999), e poderá ser adaptado conforme as necessidades específicas da comunidade e das orientações do Município de Marília.

21. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Os serviços objeto deste Termo de Referência terão início a partir da DATA DE ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS, mediante expedição da ordem de serviço pelo PODER CONCEDENTE, devendo a CONCESSIONÁRIA observar o cronograma de implantação estabelecido neste instrumento.

1. Os prazos máximos para implantação das rotas tecnológicas serão os seguintes:



- Gaseificação/Pirólise: até 30 (trinta) meses contados da emissão da Licença de Instalação;
- Biodigestão: até 16 (dezesesseis) meses contados da emissão da Licença de Instalação.

2. Os prazos acima estabelecidos consideram a regular tramitação dos processos de licenciamento ambiental e demais autorizações necessárias, sendo que eventuais atrasos decorrentes de atos ou omissões do PODER CONCEDENTE, de órgãos públicos ou de terceiros não imputáveis à CONCESSIONÁRIA ensejarão a revisão dos prazos, sem aplicação de penalidades.

3. Os riscos relacionados ao licenciamento ambiental e à obtenção das autorizações necessárias serão alocados conforme a matriz de riscos do CONTRATO, assegurada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses previstas.